NOR1020 - Política de régimen de responsabilidad de la organización

Proyecto	Autor
ISBE	Javier Ibañez
Fecha	**Colaboradores**
10.12.2025	GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

Índice

Introducción 3
Contexto del proyecto ISBE ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Definiciones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Titularidad de los derechos de propiedad intelectual ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Licencias de terceros 7
Indemnidad 8
Legislación aplicable 10
Revisión y actualización 14

1. Introducción

La presente Política tiene por objeto delimitar el perímetro de responsabilidad de las personas que intervienen en el ecosistema de ISBE, mapear los riesgos de incurrir en responsabilidad que soportan, y regular los mecanismos de prevención y mitigación de tales riesgos, en el marco del régimen de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y de otros regímenes de responsabilidad, así de orden legal -administrativa y penal, en el orden jurídico-público-, como también de orden social o responsabilidad social corporativa de los grupos de interés presentes en dicho ecosistema. Responsabilidad derivada, en concreto, del uso, explotación, cesión y tráfico de todo los activos, estructuras, artefactos y dispositivos incorporados, desarrollados, integrados o empleados dentro o en el entorno de la red distribuida de cadena de bloques o blockchain gestionada por ISBE, una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria, donde pueden actuar cualesquiera personas física o jurídicas en calidad de Participantes o de Usuarios.

La presente Política será de aplicación obligatoria para:

- Cualquier Usuario, Participante o persona que de cualquier modo y por cualquier tipo de actividad jurídica interactúe, directa o indirectamente, con la red ISBE.
- Quien incorpore, aporte, modifique o utilice activos protegidos por derechos de propiedad intelectual, o gestione o trate de cualquier modo datos o conjuntos de datos que pasen por la red.
- Cualquier persona con la cual la entidad legal que encarna la red ISBE formalice relaciones contractuales, de colaboración o de uso de la red, en particular los proveedores de servicios vinculados a las capas de la arquitectura de la red
- La propia entidad del consorcio ISBE, en cuanto promueve y celebra tales relaciones a fin de desenvolver la comunidad y la infraestructura de servicios blockchain, que es pública y permisionada o con autorización de nodos validadores

Su aceptación constituye requisito imprescindible para participar en la red blockchain y utilizar cualquiera de sus funcionalidades.

2. Contexto del proyecto ISBE

La Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE) es una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria, en el marco del Programa de Redes Territoriales

de Especialización Tecnológica (RETECH), con financiación de los fondos Next Generation EU. Su objetivo es crear una red pública permisionada de confianza, orientada a proporcionar servicios digitales avanzados basados en tecnología DLT de tipo blockchain/cadena de bloques, con plena validez jurídica y cumplimiento normativo integral a escala europea comunitaria y nacional española.

ISBE se configura como una infraestructura tecnológica neutral, auditable y descentralizada, que actúa como soporte para:

- Registros electrónicos cualificados de atributos o credenciales en el marco reglamentario europeo de autenticación e identificación por prestadores de servicios de confianza eiDAS2.
- Sistemas de identidad digital y atributos verificables alineados con el marco eiDAS2, que disciplina la Cartera Europea de Identidad Digital -EUDI Wallet-.
- Servicios de confianza interoperables con los estándares ETSI, W3C, OIDC/OAuth2 y CSC.

La red responde a la necesidad de dotar al ecosistema español de un entorno tecnológicamente robusto y jurídicamente seguro, que garantice la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos registrados, y el empleo ciberseguro de la red y sus infraestructuras, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la seguridad material y legal en todos procesos públicos y privados involucrados en su actividad.

El proyecto involucra a un conjunto de actores clave —Administraciones Públicas, proveedores de servicios de confianza (QTSP), empresas tecnológicas, centros de investigación y auditores acreditados, entre otros— que cooperan bajo un modelo de gobernanza distribuida y una estructura de cumplimiento normativo común, alineada con los estándares industriales y las normas europeas y nacionales vigentes: entre otras y junto a eIDAS2, RGPD, Data Act, DSA, DMA, NIS2, DORA, Pilot Regime y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

La necesidad de dotar de seguridad jurídica a la red y su actividad solo puede colmarse pasando por la aplicación de regímenes de responsabilidad del ordenamiento que, en el caso de la responsabilidad civil, protejan a los grupos de interesados en el ecosistema de forma eficiente. También requiere la seguridad jurídica plena de las redes contar con sistemas internos que aseguren el cumplimiento normativo de forma efectiva. Y a tal efecto, la Comité de Cumplimiento y Regulación de ISBE(CCRI) juega un papel destacado en la gobernanza del ecosistema.

El presente documento define y delimita el perímetro de sujetos responsables y mapea las fuentes y riesgos frecuentes que originan responsabilidad en la actividad asociada a la red. No crea un régimen de responsabilidad propio o auto-reglado, pero clarifica las fuentes de responsabilidad y el alcance de esta para los sujetos responsables en un marco normativamente complejo, novedoso en muchos casos, extremadamente volátil y compuesto de sistemas y piezas de responsabilidad de naturaleza y alcance muy diverso; elementos que se ordenan y examinan a continuación.

3. Definiciones

Las siguientes definiciones resultarán de aplicación a la presente Política.

- Responsabilidad civil: obligación, exigible en juicio, de reparar daños y perjuicios causados en el patrimonio ajeno

- Responsabilidad civil contractual: responsabilidad civil que se origina por incumplir las obligaciones que nacen al celebrar un contrato una vez que son legalmente exigibles. En el contexto de ISBE el clausulado de las relaciones de la red y sus Participantes entre sí y con proveedores de servicios blockchain debe clarificar y detallar exhaustivamente el contenido de las obligaciones, sus mecanismos de exigibilidad y el proceso de exigencia de indemnizaciones por incumplimiento.

- Responsabilidad civil extracontractual: responsabilidad civil que se origina por causar daño o lesión demostrados que el dañado o lesionado no deba soportar legalmente -por ejemplo, por fuerza mayor, caso fortuito o por mandato legal o pacto contractual lícito-. En el contexto de ISBE, se traduce en la obligación impuesta al causante del daño de resarcir al perjudicando pagando la cantidad en que se estime el daño, o bien restituyéndole en su posición jurídica y patrimonial previa. Esa restitución, en operaciones de red, es compleja debido a factores como la inmutabilidad de las transacciones onchain, el anonimato de las transacciones y la pseudonimización de datos. Con todo, los mecanismos offchain de ISBE deben bastar para la localización de los responsables del daño y la provisión de medidas tendentes a proteger el patrimonio del sujeto indemnizado. En todo caso, ISBE y los Participantes deberán suscribir pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual de primas proporcionales a la magnitud de los riesgos previsibles de las operaciones de red.

- Responsabilidad social (corporativa, o RSC / CSR): compromisos voluntarios para contribuir a la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Incumplir estos compromisos, en el contexto de ISBE, puede derivar en responsabilidad contractual o extracontractual según los casos, en la medida en que, más allá de su formulación en el Código Ëtico, se establezcan o deriven de la aplicación de las Políticas de ISBE, que formulan obligaciones concretas. Estas pueden estar vinculadas a compromisos de sostenibilidad ambiental, social o de gobernanza (ESG en inglés) o a compromisos de RSC plasmados en las propias Políticas o sus desarrollos -por ejemplo, estándares de servicio LOA, compromisos laborales o con proveedores de alcance social, compromisos de tutela de derechos humanos en el caso de la protección de datos-, que sean más exigentes de los exigidos por una norma imperativa (e. g., GDPR, eIDAS, RIA, DSA-. En tales casos, el compromiso tiene un beneficio reputacional (buen gobierno, sostenibilidad alta, compromiso social) pero trae el coste de la responsabilidad civil nacida de fallar en la autoexigencia de RSC con daño para personas del ecosistema ISBE.

- Riesgo de responsabilidad: probabilidad de generación de daño exigible judicialmente por el ejercicio de acciones de responsabilidad civil. En otro sentido, probabilidad de daño reputacional por la publicidad negativa derivada del incumplimiento de compromisos de RSC / CSR, daño que puede tener traducción patrimonial y resultar acumulable al derivado la responsabilidad civil concurrente si se promueven y prosperan aquellas acciones.

- Sujeto responsable: Persona física o jurídica que inflige daños demostrados por causar daño a otra, sea en el ámbito de la responsabilidad contractual o en el de la extracontractual si los daños son probados por el perjudicado y también se demuestra la relación causal entre la acción u omisión del sujeto responsable y el daño producido.

- Participante en la red: Persona física o jurídica que en los términos de la Memoria de ISBE gestiona o interviene en nodos de la red, esencialmente en condición de validador u operador de transacciones anotadas en el registro distribuido

- Usuario de la red: Cualquier persona física o jurídica que accede, interactúa, participa, utiliza o se beneficia de los servicios, funcionalidades, infraestructura tecnológica o activos disponibles en la red blockchain.

4. Fuentes de responsabilidad

La actividad en una red DLT pública con permisos como ISBE tiene lugar, tanto en relaciones jurídicas internodales, entre distintos tipos de nodos Participantes, como entre la entidad ISBE y los Participantes, así como entre estos y usuarios de la red. Esta actividad puede generar tanto responsabilidad civil contractual como extracontractual, sin perjuicio del marco de sostenibilidad y RSC que caracteriza a la red, conforme a su función social de interés general que cumple ISBE como ente sin ánimo de lucro. En concreto, el origen de la responsabilidad civil deriva de la acción o actividad de:

a) Nodos de validación o permisionado
b) Nodos gestionados por usuarios de red para desplegar sus aplicaciones que sustentan modelos de negocio o plataformas descentralizadas para vehicular sus mercados u operar tales negocios
c) La propia entidad ISBE como gestor, orquestador u organizador de la red, y como supervisor y gobernador del ecosistema, en los términos previstos en la Memoria de ISBE
d) Personas que obran por cuenta de los anteriores Principales Riesgos asociados a la actividad desarrollada en ISBE

5. Principio de indemnidad

Todos los miembros del ecosistema, en particular Participantes y Usuarios, y la propia entidad ISBE, se obligan a indemnizar íntegramente, y a mantener indemnes a sus contrapartes contractuales, y a sus personas relacionadas con ocasión del funcionamiento, operación o mantenimiento de la Red cuando les inflijan daños o perjuicios por cualquier acción u omisión en que concurra dolo o culpa, en los términos del Código Civil español.

Asimismo, se obligan a prevenir los daños y perjuicios potenciales adoptando todas las medidas pertinentes para evitar y, de producirse, a minimizar aquellos, en los términos previstos en las reglas de gobernanza técnica de Red dispuestas en la Memoria de ISBE.

Generado un daño, sea por incumplimiento de contratos de servicio u otros, sea al margen de una relación contractual con ocasión de las actividades relativas a la Red, surge el deber de indemnizar, y el perjudicado notificará el daño producido y todas sus circunstancias a la Comisión de Cumplimiento Regulatorio de ISBE y, si lo conoce, al gestor del nodo o contraparte contractual, a fin de que este advierta el daño, lo identifique y responda notificando de inmediato, en todo caso, si:

a) Entiende que no causó el daño, o que no tiene el deber legal de responder, señalando los motivos que le permiten excluir su responsabilidad; y señale, si lo conoce, al posible causante o responsable civil.
b) Lo asume, y, en virtud del principio de indemnidad, incoa los trámites precisos para la evaluación del daño y cumplir, por sí o a través de su asegurador, su obligación de cobertura o reparación. La obligación de indemnizar comprenderá, sin límite alguno, todos los daños y perjuicios directos e indirectos infligidos al perjudicado, así como el eventual reembolso de:

- Indemnizaciones pactadas en acuerdos transaccionales.
- Multas y otras sanciones administrativas impuestas al perjudicado a consecuencia del dolo o negligencia grave de ISBE
- Costes y desembolsos de la defensa jurídica relacionada con la indemnización -abogados, procuradores, peritos y costas procesales, aun si su intervención no fuere legalmente preceptiva-

Presentada una demanda en juicio contra ISBE por vulneración de derechos de propiedad intelectual o industrial originada por activos aportados o usados en la red ISBE por un Usuario, éste se obliga a resarcir íntegramente a ISBE en caso de prosperar aquella, y además a adoptar de inmediato las siguientes medidas cautelares:

(i) Obtener y proporcionar a ISBE licencia suficiente que permita continuar el uso lícito de los activos de propiedad intelectual o industrial afectados, sin límite de derechos.

(ii) Modificar o sustituir los activos causantes de daños o que infrinja derechos de terceros, manteniendo íntegramente la funcionalidad y operatividad de los anteriores.

(iii) Implementar soluciones técnicas y/o contractuales que eviten nuevos perjuicios legales o económicos a la red y a ISBE.

Asimismo, ISBE resarcirá íntegramente a todo Usuario que deba indemnizar a terceros por acciones u omisiones atribuibles exclusivamente a dolo o negligencia grave probada de ISBE o sus agentes autorizados, excluyéndose en todo caso el resarcimiento en los supuestos de:

- Uso o incorporación no autorizada por ISBE de elementos proporcionados por Usuario.
- Modificaciones, inserciones o combinaciones de activos, elementos, artefactos o aplicaciones realizadas por el Usuario sin autorización de ISBE.

6. Riesgos asociados al uso de la Red ISBE y criterios generales de determinación de responsabilidad

Los riesgos asociados al uso de la red son de naturaleza y alcance muy variados. Como criterios generales de determinación de la responsabilidad civil en los supuestos más frecuentes de generación de daño observados en la práctica internacional de redes permisionadas, se establecen los siguientes para los supuestos que se especifican a continuación:

a) Uso ilícito de software propietario y uso de software libre, no propietario o código de fuente abierta -open source code-

En caso de uso ilícito o en términos no autorizados por un licenciante o dueño de código o piezas de software propietario, el criterio de fijación de responsabilidad es el de cobertura de daños conforme a lo previsto en las cláusulas de uso y disposición de software presentes en el contrato de licencia, arrendamiento o cesión de uso. En el caso de emplearse, según es habitual en redes DLT, software o código libre o de fuente abierta, nadie responderá del daño que cause el uso presuntamente ilícito de software o código libre, merced a la ausencia de contrato o bien de ánimo de lucro entre creadores o desarrolladores y usuarios. En particular, ningún tercero reclamará ser indemnizado por daños o perjuicios supuestamente causados por sus contrapartes suministradoras de servicios blockchain o BaaS o de suministro de bienes digitales, sobre la base de defectos de software o código de fuerte abierta, o de sus sistemas, usados en régimen gratuito o libre, generalmente bajo amparo de una licencia que facilita el uso libre por una comunidad o colectivo de personas.

b) Daño causado a Usuarios por fallos o errores de código utilizado en cualquier capa de la arquitectura de red, en particular en las de infraestructura, en la de contratación inteligente y sus servicios complementarios, o en las de aplicaciones descentralizadas, interfaces API y otros servicios BaaS para cuyo despliegue es necesario usar código común o compartido.

En estos supuestos el criterio atributivo de responsabilidad extracontractual es el de ausencia de cobertura en caso de que los agentes, operadores o personas que actúan por cuenta de los mismos, sea en ISBE o en los Participantes, en especial validadores o autorizantes de transacciones (permisionadores en argot), cumplan íntegramente las Políticas de red en su actividad y sigan las normas, procedimientos y protocolos de gobernanza técnica y operación de red aprobados por ISBE. A este respecto conviene destacar que el perjudicado, Usuario o tercero, deberá demostrar, para obtener resarcimiento, que las personas mencionadas han incumplido sus obligaciones, debiéndose presumir el cumplimiento regular y la validez de la certificación de cumplimiento regular de Políticas y procedimientos de gobernanza técnica que certifique la Comisión de Cumplimiento Regulatorio (CCRI), previo informe de la Dirección u organismo de ISBE con capacidad para informar cumplidamente del seguimiento o no de los protocolos o procedimientos por el Participante o entidad reclamada, en sus actividades onchain regladas.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de obligaciones directamente comprometidas por un prestador de servicios BaaS o relacionados con el uso de la Red con su Usuario o cliente tercero.

c) Daño infligido a Usuarios de la Red por interrupción de servicio, fallo, caída, deficiencia operativa, error sistémico, mal funcionamiento o supuestos análogos, con origen demostrable en el uso de sistemas, soportes, artefactos o códigos de la Red

En estos supuestos de interrupción o error de servicio igualmente el criterio es el de no cobertura del daño. El Usuario asume el riesgo nacido del uso de tales sistemas y software asociado, sin perjuicio de la responsabilidad contractual derivada de la suscripción de acuerdos de servicio entre el reclamante y su proveedor BaaS, SaaS u otro servicio relacionado con la producción del daño; o bien entre el perjudicado demandante y un nodo Participante responsable, para regular acuerdos de acceso a servicio de la Red. Otro tanto cabe señalar de la responsabilidad contractual de empresas proveedoras de servicios de plataforma o servicios finales o de mercado frente a sus clientes que usen la red por sí o a través de nodos gestores.

d) Daños producidos en la actividad que desarrollan en la Red centros de investigación, universidades u otros actores sin ánimo de lucro asociados al ecosistema.

Cuando Usuarios de la red u otros terceros padecen daños a consecuencia de la ejecución de transacciones realizadas con ocasión de actividades de investigación, docentes o de pruebas, sandbox, pilotos o ensayos u otras análogas en el marco de acciones no comerciales, sin ánimo lucrativo o de I+D en experimentación, no responderán de ellos los organizadores de estas actividades. Debido a la naturaleza y finalidad de estas, ni ISBE ni los centros promotores de la investigación, docencia o ensayos responden de daños ocasionado extracontractualmente a cualquier Usuario o tercero. Este criterio de exención de responsabilidad se extiende a los nodos validadores u otros relacionados con la actividad no lucrativa en cuestión, y a las personas u organismos que obran por cuenta o bajo dependencia de la propia entidad ISBE, salvo dolo o negligencia grave.

e) Distribución de daños entre Participantes de Red

Ningún Participante que gestione nodos de ISBE responde frente a otros por daños directos o indirectamente ocasionados por cumplir, salvo dolo o culpa grave, los compromisos de mantenimiento de red y otros previstos en las Políticas, normas técnicas de gobierno y otros acuerdos operativos emanados de ISBE o autorizados por la entidad, que hayan sido firmados o consentidos expresamente por todos los Participantes. Cada Participante responde de los daños ocasionados a la Red o a otros nodos por incumplir tales normas, compromisos y Políticas, debiendo suscribir pólizas de seguro adecuadas al nivel y naturaleza del riesgo afrontado, evaluado de conformidad con los estándares y parámetros de gobierno de red suscritos por los nodos y acomodados a las Políticas y mejores prácticas de ISBE. Otro tanto hará la entidad ISBE, para cubrir daños emergentes o lucro cesante causado por su acción u omisión a Participantes, entre otros supuestos por interrupción de servicio, pérdida de datos o daños en máquinas o equipos.

Cualquier exoneración o auto-exención que pacten uno o más gestores de nodos o Participantes contra la responsabilidad señalada en el párrafo precedente carece de valor y efecto alguno, salvo la posibilidad de que los órganos de gobierno de ISBE, previo informe del CCRI, propongan la exclusión del Partícipe

que trate de hacerla valer o decline su responsabilidad por daños en caso de haberse demostrado el incumplimiento de reglas o protocolos de gobernanza técnica de Red.

f) Acuerdos de cobertura multilateral de responsabilidad extracontractual entre Participantes por reclamaciones de Usuarios o terceros

Tales acuerdos, tendentes a distribuir eficientemente la responsabilidad a modo de seguro intraecosistémico, podrán desarrollarse siempre que se limiten a la cobertura de daños padecidos por operatoria onchain (no podrá cubrirse recíprocamente el daño operacional offchain), se pacten entre nodos de la misma función, categoría o especie, y sean acordes con las Políticas de ISBE y sus desarrollos por los comités técnicos o direcciones involucradas. Su aprobación final corresponde al órgano de administración de ISBE, previo informe favorable del CCRI.

7. Legislación aplicable

La presente Política se interpretará conforme a la legislación vigente en cada momento en materia de responsabilidad civil

Para la resolución de cualquier conflicto, las Partes se someten expresamente a los juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Madrid, renunciando así las Partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

8. Revisión y actualización

La presente Política resultará de aplicación obligatoria para todos aquellos que formen parte de ISBE, así como para todos aquellos respecto de los cuales se establezca una relación contractual.

La presente Política será revisada por el Comité de Cumplimiento y Regulación periódicamente, o cuando se produzcan cambios relevantes en la legislación aplicable, en el modelo operativo o en el entorno tecnológico.